

1500840-66.2021.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288466/2021, 20968041, 2226/21/505, 2288466

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO DE CAMARGO

Réu Preso

Vistos etc.

Trata-se de pedido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

[Número do Processo] - lauda

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1500840-66.2021.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288466/2021, 20968041, 2226/21/505, 2288466

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO DE CAMARGO

Réu Preso

Vistos etc.

Trata-se de pedido de extinção de punibilidade da pena de multa formulado pelo Ministério Público em relação ao réu FABRICIO DE CAMARGO, considerando o valor irrisório apurado.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

De fato, o valor da multa penal imposta ao sentenciado não faz jus a movimentar toda a máquina judiciária para o prosseguimento da ação. Assim, considerando o valor atualizado da multa penal, considerando que o artigo 17 da Lei Estadual nº

16.498/2017 alterou o artigo 1º da Lei nº 14.272/2010, para dispor que a Procuradoria Geral do Estado: "Fica autorizada a não propor ações, inclusive execuções fiscais, assim, como requerer a desistência daquelas ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem 1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs,

O artigo 51 do Código Penal estabelece que se aplica à multa as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, e, por fim, acolhendo a manifestação ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado F.C., exclusivamente em relação à pena de multa, em razão da atual ausência de interesse de agir. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe. Após, arquivem-se os autos. Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro.

Intimem-se.

Ibiuna, 18 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO BRUNO MANDELLI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA